الأمر القانوني رقم 09 ـ 90، الصادر بتاريخ 4 أبريل 1990، المنظم قانون المؤسسات العمومية والشركات ذات رأس المال العمومي ويحدد علاقاتها بالدولة.

الباب الأول : ترتيبات عامة

المادة الأولى: يهدف هذا الأمر القانوني إلى تحديد نظام المؤسسات العمومية والشركات ذات رأس المال العمومي وكذا علاقات الدولة مع هذه الكيانات.

المادة 2: يقصد بالمؤسسات العمومية، في مدلول هذا الأمر القانوني الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام والمتخصصين والقائمين على مرفق عمومي ولهم ممتلكاتهم الخاصة ويتمتعون بالإستقلال المالي، ولا يستفيدون من أية مساهمة خصوصية.

كما يقصد بالشركات ذات رأس المال العمومي وفق مدلول هذا الأمر القانوني، أيضا الشركات المساهمة، صناعية كانت أم تجارية والتي تمتلك منها الدولة أو الشخصيات العمومية الأخرى:

- أما كافة رأس المال (ويطلق عليها أدناه «الشركات الوطنية»).
- وإما جزءاً من رأس المال في حين يملك رأس المال الخصوصي باقي الأسهم (ويطلق عليها أدناه «الشركات ذات الإقتصاد المختلط») .

المادة 3 : تخضع لترتيبات هذا الأمر القانوني والنظم المتخذة لتطبيقه:

1. -المؤسسات العمومية؛
2. -الشركات الوطنية؛
3. - شركات الاقتصاد المختلط التي تمتلك منها الدولة ، أو الأشخاص العموميون الآخرون . أكثر من 50٪ من رأس المال؛
4. -البنوك والمؤسسات المالية التي تمتلك منها الدولة و / أو الشخصيات العمومية الأخرى أغلبية رأس المال، وذلك مع مراعاة الأمر القانوني رقم 88.050، الصادر بتاريخ 4 أبريل 1988 والنصوص التنظيمية المتعلقة بالمهنة المصرفية؛

5. -مع مراعاة التغييرات اللازمة، المؤسسات العمومية والشركات ذات رأس المال العمومي التابعة لأشخاص عمومية موريتانية غير الدولة إلا إذا كانت ثمة ترتيبات خاصة في هذا المجال.

ويحذف من نطاق تطبيق هذا الأمر القانوني البنك المركزي الموريتاني والشركة الوطنية للصناعة والمناجم (اسنيم).

الباب الثاني : ترتيبات خاصة

الفقرة الأولى : التصنيف

المادة 4: تصنف المؤسسات العمومية المحددة في المادة 2 أعلاه إلى فئتين:

أ) المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التي تماثل المصالح العمومية الإدارية غير المشخصة من حيث النشاط وطريقة التسيير والعلاقات مع الآخرين.

ب) المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري الذي يكتسي نشاطها طابعا صناعيا أو تجاريا من حيث الإنتاج وبيع السلع والخدمات والتي تماثل المقاولات الخصوصية من حيث التنظيم وسير العمل.

الفقرة 2 : إنشاء المؤسسات العمومية وحلها وإعادة تصنيفها ونظمها القانونية.

المادة 5: تنشأ المؤسسات العمومية وتحل بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على تقرير مشترك من الوزير المكلف بالوصاية والوزير المكلف بالمالية بعد التشاور مع الوزير المكلف بالتخطيط وعند الاقتضاء الجماعات الإقليمية والمحلية.

ويحدد مرسوم الإنشاء قواعد تنظيم وتسييرها والفئة التي تنتمي إليها المؤسسة.

ويمكن للمرسوم الخاص بالإنشاء، فيما يتعلق ببعض المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والتي لها هدف علمي أو ثقافي أو تقني، أن ينص بشكل استثنائي

على إجراءات تسهيل تتعلق أساسا بالتسيير الإداري والمالي والمحاسبي وبإمكانية استغلال براءات ورخص من أجل إنتاج أو بيع سلع أو خدمات أو اتخاذ نظم خاصة للعمال.

وتخضع إعادة تصنيف أية مؤسسة عمومية ذات طابع إداري وتحويلها إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي ون وتجاري. للأشكال الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، وشريطة أن تغطي الإيرادات الخاصة للمؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري ثلاثة أرباع نفقات الاستغلال.

ويحدد مرسوم حل المؤسسة إجراءات التصفية.

المادة 6: يخضع عمال المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري إما لقانون الوظيفة العمومية وإما لقانون وكلاء سلك مساعدي الدولة. ويمكن، مع ذلك اكتتاب العمال القائمين بأعمال مؤقتة أو إضافية، وفقا لقواعد قانون الشغل.

ويخضع عمال المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري لقانون الشغل والمعاهدة الجماعية وذلك باستثناء الموظفين المعارين الذين يخضعون لقانون الوظيفة العمومية و/ أو الوكلاء الخاضعين للقانون رقم 071 - 74، الصادر بتاريخ 2 ابريل 1974ء المحدد لشروط اكتتاب وتشغيل وكلاء سلك مساعدي الدولة والجماعات المحلية وبعض المؤسسات العمومية.

تحدد مرتبات وعلاوات امتيازات عمال المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، في كل مرة عن طريق مداولات مجلس الإدارة الملحقة بالنظام لعمال المؤسسة المعنية.

المادة 7 : تتكون موارد المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري من :

1 - إعانات وتخصيصات ميزانية الدولة أو الأشخاص العمومين الآخرين

2 - إعانات من شخصيات وطنية أو دولية أخرى تابعة للقانون العام أو الخاص.

3 - عطايا وهبات

4 - إيرادات شبه ضريبية مرخص لها في الحصول عليها.

5 - مكافأة الأعمال والخدمات التي تقوم بها .

ويمسك وكيل محاسبة عمومية معين بمقرر من الوزير المكلف بالمالية محاسبة المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وفقا لقواعد المحاسبة العمومية. ويعتبر هذا الوكيل المحاسب مسؤولا عن شرعية وتنفيذ عمليات الإيرادات والالتزامات والسلفة والتحصيل والتسديد.

وهو المسير الوحيد لصندوق السلفة وصندوق إيرادات المؤسسة، ويقاضي أمام الغرفة المالية بالمحكمة العليا. وليست المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري مطالبة بدفع إيراداتها للخزينة العمومية على أن تقدم للخزينة العمومية تقريرا عن وضعها الشهري.

المادة 8 : تنتج إيرادات المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أساسا من التعويضات الممنوحة مقابل الخدمات أو الأعمال أو المنتجات التي توفرها.

ويمكن للدولة أن تساهم في حاجيات تمويل المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وفقا لترتيبات المادتين 22 و 23 أدناه.

وتسير المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري الأملاك والاعتمادات الموجودة بحوزتها بطريقة تمكنها من إنجاز مهمتها في أحسن الظروف.

ويمسك محاسب رئيسي أو مدير مالي، يعينه مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير العام محاسبة المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، وذلك حسب قواعد المحاسبة التجارية.

ويعتبر المحاسب الرئيسي أو المدير المالي عند الاقتضاء مسؤولا عن نقل الحسابات ومسك السجلات والدفاتر اليومية وتقديم كافة ملفات مؤسسته المالية والمحاسبية في الوقت المناسب وذلك وفقا للأمر القانوني المنظم للمحاسبة العمومية ويقاضي أمام الغرفة المالية للمحكمة العليا.

المادة 9: يجب على المؤسسات العمومية التقيد بالقواعد الواردة في نظم الصفقات العمومية إذا كان بالإمكان تطبيق تلك القواعد عليها .

ولهذا الغرض يعيّن مجلس إدارة كل مؤسسة من بين أعضائه لجنة للصفقات والعقود وتعتبر هذه اللجنة مختصة في كل ما يتعلق بتسيير المؤسسة وفيما يتعلق بالصفقات الخاصة بالاستثمارات فإن اللجان الفرعية (بما فيها اللجان الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري) أو اللجنة المركزية تبقى هي وحدها المختصة.

ولا تمس ترتيبات الفقرة السابقة من أحقية المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري في أن تبرم مع أطراف أخرى عقوداً خاضعة لقانون الالتزامات والعقود

الفقرة 4 : التنظيم والتسيير .

المادة 10: تدير المؤسسات العمومية هيئة مداولة تعرف بمجلس الإدارة» ويحدد صلاحياتها المرسوم المتضمن تنظيم المؤسسات المذكورة وسيرها.

ويتمتع مجلس الإدارة .بجميع السلطات الضرورية لتوجيه نشاطات المؤسسة ودفعها و مرا راقبتها دون الإخلال بالسلطات المعترف بها ضمن هذا الأمر القانوني لسلطة الوصاية وللوزير المكلف بالمالية .

وسيحدد مرسوم يتخذه مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح مشترك من الوزيرين المكلفين بالمالية والتخطيط ، ويطبق على كافة المؤسسات العمومية، قواعد تنظيم وتسيير المؤسسات العمومية وكذا العلاوات والامتيازات التي يحصل عليها أعضاء مجلس الإدارة على أساس وظائفهم.

وتساعد مجلس الإدارة ، في مهمته، لجنة مصغرة تسمى « لجنة التسيير » يعينها المجلس من بين أعضائه ويفوض إليها السلطات الضرورية المراقبة ومتابعة توجيهاته.

المادة 11: تضم هيئة التنفيذ، بالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،

مديرا وبصورة احتمالية مديرا مساعدا وبالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، مديرا عاما وقد تضم أيضا مديرا عاما مساعدا.

يتم تعيين المدير والمدير المساعد، وكذلك المدير العام والمدير العام المساعد، بمرسوم، يتخذه في مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالوصاية، ويقالون من وظائفهم بالطريقة نفسها.

ويحدد المرسوم الآنف الذكر المتضمن تنظيم وتسيير الهيئات المداولة للمؤسسات ، سلطات المدير والمدير العام.

القسم الثاني : الشركات ذات رأس المال العمومي

الفقرة الأولى : الإنشاء بواسطة.

المادة 12: يرخص بإنشاء الشركات الوطنية أو المساهمة في شركات الإقتصاد المختلط . مرسوم صادر عن مجلس الوزراء باقتراح من الوزير المكلف بالقطاع الذي ينتمي إليه نشاط الشركة المعنية ومن الوزير المكلف بالمالية، وذلك شريطة ألا يكون الإنشاء أو المساهمة ناجمين عن تأميم أو أي شكل آخر من أشكال الاستيلاء عن طريق القوة العمومية.

ويحدد المرسوم الذي يرخص بالإنشاء أو المساهمة في الوقت ذاته. عند الاقتضاء، مبلغ مساهمة الدولة في الرأسمال التأسيسي وطرق إنجازها.

وتخضع الشركات ذات رأس المال العمومي لقواعد القانون التجاري مع مراعاة القواعد الخاصة الواردة في هذا الأمر القانوني.

وستتم المصادقة على قانون أساسي نموذجي للشركات ذات رأس المال العمومي بواسطة مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من الوزيرين المكلفين بالمالية وبالتخطيط.

الفقرة الثانية : التنظيم والتسيير

المادة 13: تخضع صفقات الشركات الوطنية للقواعد ذاتها المطبقة على نفقات المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري كما تنص عليها المادة التاسعة أعلاه.

المادة 14: يمسك التسيير المالي والمحاسبي للشركات ذات رأس المال العمومي تبعا لقواعد المحاسبة التجارية، محاسب رئيس أو مدير مالي يعينه مجلس الإدارة، بناء على اقتراح من المدير العام، ويخضع المحاسب الرئيسي أو عند الاقتضاء المدير المالي للشركات ذات رأس المال العمومي للمقاضاة أمام الغرفة المالية بالمحكمة العليا.

المادة 15: يكون للدولة والأشخاص العموميين المساهمين في شركة ذات رأس المال عمومي عدد من المقاعد يتناسب على الأقل مع مساهمتها في رأس مال الشركة المذكورة ويعين ممثلو الدولة في مجلس إدارة تلك الشركات بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالقطاع الذي تمارس فيه المقاولة نشاطها .

ومع مراعاة ترتيبات الفقرات السابقة يقوم بإدارة الشركات ذات رأس المال العمومي مجلس إدارة خاضع لترتيبات المادة العاشرة أعلاه ، المتعلقة بالهيئة المداولة في المؤسسات العمومية.

المادة 16: تضم الهيئة التنفيذية للشركات ذات رأس المال العمومي مديرا عاما وبصورة احتمالية، مديرا عاما مساعدا لا يتصفان بالضرورة بصفة موظف عمومي. ويعين المدير العام ومساعده من قبل مجلس الإدارة، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بمتابعة الشركة، كما يقالان من مهامهما وفق الإجراءات ذاتها ويحدد مجلس الإدارة الشروط الخاصة بالمكافآت الممنوحة لهما وتصادق عليها الجمعية العامة.

المادة 17: بالنسبة إلى الشركات ذات رأس المال العمومي، يعين كل مساهم ممثلا له في الجمعية العامة، ويكون عدد أصوات هذا الممثل مساويا لنسبة الأسهم التي يملكها موكله في رأس المال.

وتنعقد الجمعية العامة مرة واحدة على الأقل في السنة وفي أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، بعد اختتام السنة المالية ، كما يمكنها أن تنعقد كلما رأت ذلك ضروريا، وتستمع إلى تقرير مفوض الحسابات ،وتقره ،عند الاقتضاء، كما تقرر تخصيص ناتج الشركة وتبرئ ذمة مجلس الإدارة وتقدم تقريراً للوزير المكلف بمتابعة الشركة وللوزير المكلف بالمالية، وذلك حول السنة المالية المنصرمة و آفاق الشركة.

ويعين ممثلو الدولة في الجمعية العمومية للشركة ذات رأس المال العمومي بواسطة. مرسوم صادر من الوزير المكلف بالمالية.

وعندما تكون الدولة هي المساهم الوحيد في شركة وطنية فإن سلطات الجمعية العمومية يمارسها مجلس الإدارة لتلك الشركة تحت رقابة وزير المالية.

المادة 18: يتم حل الشركات ذات رأس المال العمومي التي تكون الدولة هي المساهم الوحيد فيها بواسطة مرسوم ويقرر حل الشركات الأخرى ذات رأس المال العمومي الجمعية العمومية مجتمعة في دورة فوق العادة.

وفي كلتا الحالتين تحدد إجراءات التصفية ضمن قرار الحل.

الباب الثالث : ترتيبات مشتركة

القسم الأول : علاقات الدولة مع المقاولات

المادة 19: تعتبر مقاولات عمومية وفق مدلول المواد التالية، المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والشركات ذات رأس المال العمومي المنصوص عليها في المادة الثالثة.

المادة 20: ينفرد الوزير المكلف بالوصاية بسلطات الترخيص والمصادقة والتعليق أو الإلغاء ويمارس أيضا سلطة الإحلال. بعد فترة إنذار لم يأت بنتيجة خلال خمسة عشرة (15) يوما، فيما يتعلق بالتسجيل في الميزانية أو في الحساب التقديري للديون الواجبة الأداء والنفقات الإلزامية.

ويجب (تسبيب) قرارات التعليق أو الإلغاء وذلك بصورة جلية. وتمارس سلطة الوصاية سلطاتها فيما يتعلق بما يلي:

أ - بالنسبة إلى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري :

1 - تكوين لجنة الصفقات وإبرام عقود المقاولة

2 - البرنامج المتوسط المدى

3 برنامج الاستثمار

4 -خطة التمويل

5 -الميزانية

6 - القروض والإستدانات

7 -المساهمات المالية

8 - الأسعار والإتاوات والرسوم

9 -الهبات والوصايا والإعانات

10 - بيع الأملاك غير المنقولة

11 -التقرير السنوي والحسابات

12 - سلم المكافأة

13 - النظام الأساسي للعمال

14 - فتح الوكالات والمكاتب

15 - الهيكل التنظيمي

16 -النظام الداخلي

17 - التعيين في وظائف المسؤولية والإعفاء منها

ب) : بالنسبة إلى المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري :

1 - تكوين لجنة الصفقات وإبرام عقود المقاولة

2 - البرنامج المتوسط المدى وعند الاقتضاء العقد ـ البرنامج

3- برنامج الاستثمار

4 -خطة التمويل

5 ـ ميزانية التمويل على اعتمادات عمومية.

6 - بيع الأملاك غير المنقولة

7 -السلف المضمونة والقروض

8 -الإتاوات

9 -المساهمات المالية

10 - التقرير السنوي والحسابات

11 - سلم المكافأة .

غير أنه يجب إبلاغ الوزير المكلف بالمالية بكل القرارات أو الوثائق ذات الأثر المالي ، وذلك بصفته مسيراً لمالية الدولة ويبلغ هذا الأخير عند الاقتضاء المؤسسة و وسلطة الوصاية المعنية الآراء أو القرارات أو الإجراءات التي قرر على اتخاذها في هذا الموضوع.

وعلى أساس ترتيبات الفقرة السابقة، يصادق الوزير المكلف بالوصاية والوزير المكلف بالمالية على الاثني عشر قرارا الوثيقة الأولى المذكورة في النقطة (أ) من الفقرة (3) من هذه المادة والعشرة قرارات أو وثائق الأخيرة المذكورة في النقطة (ب) من الفقرة ذاتها.

المادة 21: تخضع لمصادقة الوزير المكلف بالقطاع التابع له نشاط الشركة ذات رأس المال العمومي، القرارات أو الوثائق الثلاثة الأولى المنصوص عليها في النقطة (ب) من الفقرة (3) من المادة 20 أعلاه.

المادة 22: يمكن تحديد علاقات الدولة مع المقاولات العمومية كما ينص عليها هذا الأمر القانوني والنظم المتخذة لتطبيقه من خلال عقد - برنامج توقعه الدولة والمقاولة المعنية.

ويحدد العقد-البرنامج، انسجاما مع توجهات الخطة الوطنية للتنمية، الأهداف الإقتصادية والاجتماعية للمقاولة وكذلك التعهدات المتبادلة بينها وبين الدولة، ويراجع هذا العقد -لبرنامج كلما اقتضت الظروف ذلك. وتتم المصادقة على العقد - البرنامج بواسطة أمر قانوني.

المادة 23: يمكن أن تقوم الدولة لأسباب تتعلق بالمصلحة العمومية بإخضاع مقاولة عمومية لبعض شروط خاصة، وعند ما تعجز المقاولة نتيجة لهذه الواجبات الجديدة عن تحصيل الإيرادات اللازمة لتغطية مصاريف الاستغلال، لا تكون ملزمة بالإنصياع لطلب الدولة إلا في حالة ما إذا منحتها الإعانة المناسبة لتغطية العجز الناجم عن تدخل القوة العمومية.

القسم الثاني : عمليات الرقابة والعقوبات

المادة 24: يعين في كل مؤسسة عمومية أو شركة ذات رأس المال العمومي مفوض حسابات أو عدة مفوضين وذلك بواسطة مقرر صادر عن الوزير المكلف بالمالية. ويتولى مفوضو الحسابات تدقيق الدفاتر والصناديق والأموال والقيم التي تملكها المؤسسة أو الشركة فضلا عن رقابة صحة الكشوف والحصيلات والحسابات. ويمكنهم لهذا الغرض، القيام في كل وقت بالمعاينات والرقابات التي يرونها مناسبة ويقدمون تقريرا إلى الجمعية العمومية أو إلى مجلس الإدارة ويمكن لمفوضي

الحسابات أن يطلبوا استدعاء دورة فوق العادة للجمعية العمومية أو لمجلس الإدارة إذا مارأوا ذلك مناسبا.

ويلزم مفوضي الحسابات ومفتشي المالية والمراقبين الخارجيين بأن يرسلوا نسخة من تقاريرهم إلى الوزير المكلف برقابة الدولة.

المادة 25 : مع مراعاة الترتيبات التالية، يمكن اختيار مفوضي الحسابات من بين الخبراء المحاسبين المسجلين في لائحة السلك الوطني للخبراء المحاسبين :

أ - بالنسبة إلى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري يمكن اختيار المفوضين من بين الإداريين الماليين ويؤدون لهذا الغرض اليمين إذا لم يكونوا قد أدوها بمقتضى مهامهم ويجب أن تكون لهم خبرة في الأساليب والتدقيقات المحاسبية.

ب -بالنسبة إلى المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أو الشركات ذات رأس المال العمومي التي يبرر رقم أعمالها ذلك، يمكن أن تقوم الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة. بصورة استثنائية، بتعيين خبراء محاسبين من بين أعضاء مكاتب الخبرة الأجنبية.

المادة 26 : لا يمكن اختيار الأشخاص التالين مفوضي حسابات :

1 ـ الأقارب أو الأصهار حتى الدرجة الرابعة ضمناً، أو أزواج أعضاء الهيئة المداولة والهيئة التنفيذية.

2 -الأشخاص الذين يتلقون في أي شكل من الأشكال، راتبا أو مكافأة من أعضاء الهيئة التنفيذية، على أساس وظائف أخرى غير وظائف مفوضي الحسابات.

3 ـ الأشخاص الذين يحظر عليهم مزاولة وظيفة المشرف أو الإداري أو الذين حرموا من ممارسة تلك الوظيفة.

4 - أزواج الأشخاص المذكورين أعلاه.

المادة 27: يجب وضع الجرد والحصيلة والحسابات الخاصة بكل سنة مالية تحت

تصرف مفوض الحسابات، وذلك قبل انعقاد مجلس الإدارة الذي يهدف إلى إقرارها قبل نهاية أجل ثلاثة أشهر، بعد اختتام السنة المالية. ويعد مفوض الحسابات تقريرا، يرفعه إلى الوزير المكلف بالمالية، عن إنجازه المهمة المسندة إليه، ويذكر، عند الاقتضاء، الأخطاء والتجاوزات التي لاحظها، ويُحال هذا التقرير في الوقت ذاته إلى الجمعية العمومية أو إلى مجلس الإدارة.

المادة 28: تخضع المؤسسات العمومية والشركات ذات رأس المال العمومي للرقابة الخارجية الواردة في الترتيبات التشريعية والتنظيمية التي تحكم رقابة المالية العامة.

المادة 29: يجب أن تنشئ الهيئات المختصة في المؤسسات العمومية والشركات ذات رأس المال العمومي آليات رقابة داخلية.

المادة 30: يجب أن يتم تسيير عمليات الرقابة أيا كان النظام الذي تتبعه، بطريقة تسمح بأقل مستوى من التداخل والتأثير على أنشطة المقاولة المراقبة، ويجب على وجه الخصوص، أن تقتصر عمليات وكلاء الرقابة على البحث ومعاينة الوقائع والتصرفات ذات الصلة بالمهمة المنوطة بهم.

المادة 31 : في حالة عجز أو مخالفة للنظم أو تقصير، يمكن حل مجلس إدارة مؤسسة عمومية أو شركة وطنية تكون الدولة فيها المساهم الوحيد أو إعفاء الذين يمثلون الدولة في مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية لشركة ذات رأس مال عمومي من وظائفهم ، وذلك بواسطة مرسوم صادر، بناء على اقتراح . مسبب من الوزير المكلف بالوصاية أو الوزير الذي تمارس الشركة نشاطها في قطاعه.

ويمكن إعفاء ممثلي الدولة في الجمعية العمومية لشركة ذات رأس مال عمومي، من مهمتهم بواسطة مقرر صادر عن وزير المالية.

ومن الممكن أن يعين مرسوم التعليق أو الحل أو إعفاء الإداريين من وظائفهم، إداريا مؤقتا.

وفي حالة ما إذا كانت الأخطاء أو العجز أو التقصير من مسؤولية عضو أو بعض أعضاء مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية، يترتب على ذلك منع المعني أو المعنيين من ممارسة وظائفهم ، طيلة مدة ، يمكن أن تصل إلى خمس سنوات وذلك دونما مساس بالعقوبات الجنائية القابلة للتطبيق، وكذلك المتابعات المدنية المحتملة.

المادة 32 : في حالة عزل مدير عام من وظائفه بسبب خطا أو سوء تسيير، فإنه يمنع من مزاولة هذه الوظيفة طيلة مدة يمكن أن تصل إلى خمس سنوات وذلك دونما مساس بالعقوبات التأديبية والجنائية القابلة للتطبيق وكذلك المتابعات المدنية المحتملة.

المادة 33: يعاقب كل مفوض حسابات ، أعطى أو أكد معلومات كاذبة حول وضعية المؤسسة العمومية أو الشركة ذات رأس المال العمومي التي عهد إليه بها أو الذي لم يصرح للعدالة بالوقائع الإجرامية التي حصل له العلم بها أثناء إنجاز مهامه بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من مائتي ألف (200.000) إلى مليوني أوقية (2.000.000) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وذلك دونما مساس بالمتابعات المدنية أو التأديبية المحتملة.

ويمنع كل مفوض حسابات عوقب تبعا لأحكام هذه المادة من مزاولة نشاطه مدة خمس (5) سنوات.

الباب الرابع : ترتيبات مختلفة

المادة 34: يحدد مرسوم صادر عن مجلس الوزراء بناء على تقرير مشترك من الوزيرين المكلفين بالتخطيط وبالمالية تصنيف المؤسسات العمومية والشركات ذات رأس المال العمومي المنصوص عليها في المادة (3) أعلاه، على أساس الفئات المختلفة من المؤسسات العمومية والشركات ذات رأس المال العمومي الخاضعة لترتيبات هذا الأمر القانوني ويلغي هذا التصنيف، عند الاقتضاء، التصنيفات السابقة المخالفة

والمقررة في نصوص الإنشاء.

ويجب ملائمة الأنظمة الأساسية للمؤسسات والشركات ذات رأس المال العمومي المعني مع ترتيبات هذا الأمر القانوني .

المادة 35: ستتخذ مراسيم تطبيقية من غير مساس بحالات التأهيل المنصوص عليها بشكل خاص في، المتعلقة بتأهيل هذا الأمر القانوني كلما دعت الحاجة إلى ذلك، من قبل مجلس الوزراء بناء على تقرير مشترك من الوزيرين المكلفين بالمالية وبالتخطيط.

المادة 36: يلغي هذا الأمر القانوني ويحل محل الترتيبات السابقة المخالفة أو المناقضة وخصوصا تلك الواردة في الأمر القانوني رقم 038 - 84 الصادر بتاريخ 25 فبراير 1984.

المادة 37: ينفذ هذا الأمر القانوني باعتباره قانونا للدولة.